Droit de la propriété intellectuelle — Introduction (cadre OAPI)

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-21

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Présentation des droits de propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, dont le Mali est membre : notions et branches, titre unique régional, marques, brevets, dessins et modèles, droit d'auteur et droits voisins, contrefaçon — mécanismes et raisonnements, les règles précises se lisant dans l'Accord de Bangui en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La propriété intellectuelle : notions et branches
• Leçon 2 — L'OAPI et l'Accord de Bangui : présentation
• Leçon 3 — Les marques : conditions, enregistrement, effets
• Leçon 4 — Les brevets d'invention : conditions et durée (aperçu)
• Leçon 5 — Les dessins et modèles industriels
• Leçon 6 — Le droit d'auteur et les droits voisins : principes
• Leçon 7 — La contrefaçon et les sanctions : aperçu
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Une entreprise de jus de fruits possède des machines, des camions et un stock : c'est son patrimoine matériel. Mais sa vraie richesse tient peut-être à des biens que l'on ne peut pas toucher : le nom que les clients demandent, le procédé qui conserve le jus sans additifs, la forme de sa bouteille, le refrain de sa publicité. La propriété intellectuelle est le droit de ces créations de l'esprit : elle organise des droits exclusifs sur des biens immatériels, pour permettre à leurs créateurs de les exploiter, de les céder ou de les concéder, et d'en interdire l'usage aux autres. Pour un étudiant malien, ce n'est pas un droit lointain : c'est celui de l'artisan, du musicien, du développeur et du commerçant qui l'entourent, et peut-être le sien demain.

Le Mali n'organise pas ces droits dans un cadre purement national : il est membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, dont le texte fondateur est l'Accord de Bangui. Ce cours présente ce système régional original — un seul dépôt, un seul titre pour tout l'espace des États membres — et les grands droits qu'il délivre ou reconnaît : marques, brevets, dessins et modèles, droit d'auteur et droits voisins. Il se lit dans l'ordre : d'abord la carte des droits et le système régional, puis chaque droit en détail — ses conditions, son mode d'acquisition, ses limites —, enfin la contrefaçon, c'est-à-dire l'atteinte portée à ces droits et les moyens juridiques d'y répondre, de la preuve au procès.

La méthode est celle de toute la filière : les mécanismes sont expliqués et appliqués à des cas entièrement fictifs, mais aucune règle précise n'est énoncée de mémoire — ni durée d'un droit, ni frais, ni sanction chiffrée. Ces mesures vivent dans l'Accord de

Bangui et les textes en vigueur, qu'il faut consulter, notamment sur le site officiel de l'OAPI, avant toute démarche réelle. Ce que le cours t'apprend, c'est le raisonnement : qualifier une création, choisir le bon droit, vérifier ses conditions une à une, puis défendre le titre obtenu. Chaque leçon se travaille comme les précédentes : lire, refaire l'exemple à la main, tenter l'exercice avant son corrigé, et garder des TD et du TP la démarche complète, de l'audit d'une entreprise à la construction d'une fiche de protection.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir la propriété intellectuelle et distinguer ses deux branches classiques, propriété industrielle et propriété littéraire et artistique.
- Expliquer le système de l'OAPI : un seul dépôt, un seul titre valable dans tout l'espace des États membres, fondé sur l'Accord de Bangui.
- Appliquer les conditions classiques d'une marque valable — signe distinctif, licite et disponible — à des signes concrets.
- Tester une invention aux trois conditions du brevet : nouveauté, activité inventive et application industrielle.
- Identifier l'objet des dessins et modèles industriels et raisonner leur articulation avec la marque et le droit d'auteur.
- Distinguer droit moral et droits patrimoniaux de l'auteur, nommer les exceptions en catégories et situer les droits voisins et la gestion collective.
- Définir la contrefaçon, décrire les mécanismes de preuve et les voies de sanction en catégories, et choisir la qualification adaptée à une atteinte.

Leçon 1 — La propriété intellectuelle : notions et branches

La propriété intellectuelle désigne l'ensemble des droits reconnus sur les créations de l'esprit humain : inventions techniques, signes distinctifs des entreprises, formes des produits, œuvres littéraires, musicales, graphiques ou logicielles. Ces biens sont immatériels : on ne possède pas une marque comme on possède une table. Le droit y attache donc un monopole d'exploitation — le titulaire peut utiliser sa création, autoriser autrui à l'utiliser contre rémunération, et interdire les usages non autorisés. Ce monopole transforme une idée mise en forme en actif économique : il se vend, se loue par licence, s'apporte en société et se transmet.

La doctrine classe classiquement ces droits en deux branches. La propriété industrielle protège les créations à vocation technique ou commerciale : le brevet pour les inventions, la marque pour les signes qui distinguent des produits ou des services, les dessins et modèles pour l'apparence des produits, et, en catégories voisines, les noms commerciaux ou les indications géographiques. La propriété littéraire et artistique protège les œuvres de l'esprit par le droit d'auteur — romans, chansons, tableaux, logiciels — et par les droits voisins reconnus à ceux qui les interprètent ou les produisent. Le même objet peut relever des deux branches : c'est l'articulation étudiée dans ce cours.

Pourquoi la loi crée-t-elle ces monopoles ? La justification classique est un équilibre discuté des deux côtés. D'un côté, sans exclusivité, le créateur serait copié dès la mise sur le marché et ne récupérerait ni son investissement ni la récompense de son effort : le droit incite à inventer, à créer et à divulguer. De l'autre, un monopole trop large ou trop long fermerait l'accès à la culture, aux techniques et à la concurrence : les concurrents doivent pouvoir s'inspirer de ce qui n'est plus — ou n'a jamais été — protégé. La réponse des systèmes de propriété intellectuelle tient en une notion centrale : un monopole temporaire et délimité, dont la contrepartie est l'enrichissement, à terme, du domaine public, fonds commun librement utilisable par tous.

L'essentiel
Propriété intellectuelle = droits exclusifs sur des créations de l'esprit. Deux branches : propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) et propriété littéraire et artistique (droit d'auteur, droits voisins). Le monopole est temporaire et délimité : c'est le prix de l'équilibre entre incitation à créer et libre accès.

Exemple — Cartographie des droits d'une entreprise fictive, « FasoDélices »

```
ENTREPRISE FICTIVE D'EXERCICE — FasoDélices, jus de fruits (Bamako)
Ses créations, une à une, et le droit qui les vise :

1. Le nom « FasoDélices » et son logo (un soleil stylisé)
→ MARQUE : le signe qui distingue ses jus de ceux des autres.
2. Son procédé de conservation du jus par séchage doux
→ BREVET (si les conditions de la leçon 4 sont réunies) :
la solution technique, pas l'idée de conserver.
3. La forme nervurée de sa bouteille, reconnaissable au toucher
→ DESSIN ET MODÈLE : l'apparence du produit (leçon 5).
4. Le dessin original de l'étiquette et le refrain publicitaire
→ DROIT D'AUTEUR : des œuvres de l'esprit (leçon 6).
5. Son logiciel de gestion des stocks, écrit pour elle
→ DROIT D'AUTEUR : le logiciel est une œuvre protégée
comme telle ; son principe de fonctionnement, lui, ne
relève du brevet que s'il est technique (leçon 4).
6. La raison sociale sous laquelle elle facture
→ NOM COMMERCIAL : catégorie voisine, signe de l'entreprise
elle-même et non de ses produits.

Leçon de la carte : une seule entreprise, six créations,
quatre droits différents. Tout le travail du juriste est
de ne pas les confondre.
```

À retenir

- Immatériel ne veut pas dire sans valeur : un droit de propriété intellectuelle est un actif qui se cède, se licencie et se défend.
- Propriété industrielle : technique et commerce (brevet, marque, dessin et modèle). Propriété littéraire et artistique : œuvres (droit d'auteur, droits voisins).

• Le monopole est temporaire et délimité ; le domaine public est sa contrepartie, pas son échec.

Exercice

Un étudiant a trois projets : (a) l'idée d'un jeu de cartes sur l'histoire du Mali ; (b) les dessins originaux et les règles rédigées de ce jeu, une fois réalisés ; (c) le nom inventé qu'il veut donner au jeu pour le vendre. Pour chaque projet, dis ce qui peut être protégé, par quel droit, et ce qui ne peut pas l'être. Explique la distinction qui commande toutes tes réponses.

✔ Corrigé
(a) L'idée du jeu, en elle-même, n'est protégée par aucun droit : la propriété intellectuelle ne protège pas les idées comme telles, mais leur mise en forme. N'importe qui peut créer un autre jeu sur le même thème avec ses propres dessins et ses propres règles. (b) Les dessins et le texte des règles, une fois créés, sont des œuvres de l'esprit : le droit d'auteur les protège s'ils sont originaux ; si le mécanisme du jeu contenait une solution technique — ce qui n'est pas le cas d'un jeu de cartes ordinaire — la question du brevet se poserait, mais un mécanisme de jeu relève en principe des catégories exclues de la brevetabilité discutées à la leçon 4. (c) Le nom inventé peut devenir une marque s'il est distinctif, licite et disponible, et s'il est enregistré : il distinguera le jeu des produits concurrents. La distinction qui commande tout : l'idée est libre, la forme est protégeable — c'est elle qui fait naître les droits. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 2 — L'OAPI et l'Accord de Bangui : présentation

Le Mali est membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle — l'OAPI —, organisation régionale qui regroupe des États ayant choisi de mettre en commun leur droit de la propriété intellectuelle. La logique est celle d'un marché et d'une culture partagés : plutôt que de faire déposer un inventeur ou un commerçant dans chaque État séparément, avec des lois différentes et des titres différents, les États membres ont bâti un système unifié. Pour un créateur malien, la conséquence est immense : son titre le protège d'un coup dans tout l'espace de l'organisation, là où circulent ses produits et ses œuvres.

Le mécanisme central est l'unicité du titre. Le dépôt s'opère auprès de l'organisation — directement à son siège ou par l'intermédiaire de la structure nationale de liaison que chaque État membre abrite et qui reçoit les demandes, transmet les dossiers et informe le public. L'organisation examine la demande, puis délivre un titre unique : une seule marque, un seul brevet, valables dans l'ensemble des États membres. Il ne s'agit pas d'une harmonisation où chaque État garderait sa loi et son titre national : pour les matières couvertes, le système est unifié — le titre régional tient lieu de titre national partout. En revanche, la défense du titre — les procès en contrefaçon — se déroule devant les juridictions de l'État où l'atteinte est commise (leçon 7).

Le texte fondateur de ce système est l'Accord de Bangui, nommé ainsi du lieu de sa conclusion. Il est organisé en annexes, chacune consacrée à une matière — les brevets, les marques, les dessins et modèles, le droit d'auteur, notamment — de sorte que chaque droit possède son régime propre dans un même ensemble cohérent. Ce cours ne reproduit aucune de ces règles : il en présente l'architecture et les mécanismes, et renvoie, pour toute mesure précise — durées, frais, conditions de forme —, au texte en vigueur, publié notamment sur le site officiel de l'organisation. À côté de ce cadre régional, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) anime le système international général, auquel le cadre de Bangui s'articule.

L'essentiel
OAPI = système régional UNIFIÉ : un seul dépôt, un seul titre (marque, brevet, dessin et modèle) valable dans tous les États membres, dont le Mali. L'Accord de Bangui, organisé en annexes par matière, en est le texte fondateur. Le contentieux, lui, reste devant les juridictions nationales.

Exemple — Parcours de dépôt fictif d'une marque à l'OAPI, en étapes relatives

```
DÉPÔT FICTIF D'EXERCICE — la marque « FasoDélices »
(étapes relatives : aucun délai, aucun frais — ils relèvent
des textes en vigueur)

Étape 1 — Choisir le signe et les produits visés :
le nom, le logo, la liste des jus et boissons concernés.
Étape 2 — Rechercher les antériorités :
vérifier qu'aucun signe identique ou proche n'est déjà
déposé pour des produits voisins (leçon 3 : disponibilité).
Étape 3 — Déposer la demande :
auprès de l'organisation, directement ou via la structure
nationale de liaison de l'État du déposant.
Étape 4 — Examen de la demande :
l'organisation contrôle la régularité et les conditions
de fond du signe.
Étape 5 — Publication et réactions des tiers :
les titulaires de droits antérieurs peuvent s'opposer
selon les mécanismes prévus par les textes.
Étape 6 — Enregistrement et délivrance du titre :
la marque est protégée dans TOUT l'espace des États
membres, pas seulement au Mali.
Étape 7 — Vie du titre :
exploitation, surveillance du marché, renouvellement
selon le mécanisme prévu (leçon 3).

Ce qui change tout par rapport à un système national :
les étapes 3 à 6 n'ont lieu qu'UNE fois, pour tous les
États membres à la fois.
```

À retenir

- Unifié, pas seulement harmonisé : le titre OAPI vaut titre national dans chaque État membre, sans dépôt pays par pays.

• La structure nationale de liaison reçoit et transmet ; l'organisation examine et délivre ; les tribunaux nationaux jugent les atteintes.

• L'Accord de Bangui est organisé en annexes par matière : toute règle précise s'y lit, dans sa version en vigueur.

Exercice

Un artisan de Sikasso vend ses jus dans trois États membres de l'OAPI. Il demande : « Dois-je déposer ma marque trois fois ? Puis-je choisir de n'être protégé qu'au Mali pour payer moins cher ? Et si un contrefacteur apparaît dans un autre État membre, où irai-je en justice ? » Réponds aux trois questions avec les mécanismes de la leçon, sans citer aucun montant.

✔ Corrigé
Premier point : non, un seul dépôt suffit — le système est construit sur l'unicité du titre, qui couvre d'un coup l'ensemble des États membres ; multiplier les dépôts nationaux n'est ni nécessaire ni, pour ces matières, la voie prévue. Deuxième point : non plus — l'unicité est indivisible ; le titre régional ne se découpe pas État par État au choix du déposant, et c'est précisément cette indivisibilité qui fait la force et la simplicité du système (les questions de coût relèvent des textes de frais en vigueur, que le cours ne chiffre pas). Troisième point : la défense du titre se joue devant les juridictions de l'État membre où l'atteinte est commise : le droit est régional, le procès est national — distinction à retenir pour toute la suite du cours, et spécialement pour la leçon 7. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les marques : conditions, enregistrement, effets

La marque est un signe qui sert à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux de ses concurrents : c'est le repère du client dans le marché. Elle peut prendre des formes variées, que les textes énumèrent en catégories : des mots ou des noms — inventés, ou tirés du langage courant —, des signes figuratifs comme un logo ou un dessin, des formes, des combinaisons de couleurs, et d'autres signes perceptibles selon les évolutions du droit. Ce qui compte n'est pas la forme du signe, mais sa fonction : permettre au public de rattacher un produit à une origine commerciale déterminée et de renouveler son choix en confiance.

Toute marque doit remplir trois conditions classiques, cumulatives. Le signe doit être distinctif : apte à distinguer, ce qui exclut les termes génériques — le nom même du produit — et les signes purement descriptifs de sa nature, de sa qualité ou de sa provenance. Il doit être licite : non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et ne pas usurper des emblèmes ou signes officiels protégés. Il doit enfin être disponible : ne pas porter atteinte à des droits antérieurs — marque déjà enregistrée, nom commercial, droit d'auteur sur un logo —, faute de quoi son titulaire s'expose à l'opposition ou à l'annulation. L'examen de ces trois conditions est le test de validité que l'exemple ci-dessous applique.

L'enregistrement confère au titulaire un droit exclusif d'exploitation du signe pour les produits et services désignés : il peut l'utiliser, le céder, le concéder en licence — par exemple à un distributeur — et interdire aux tiers les usages créant une confusion. Ce droit a des limites et des devoirs : la marque doit être exploitée, car la déchéance pour défaut d'exploitation est la sanction, en notion, du signe gardé sans usage ; l'épuisement du droit encadre la revente des produits authentiques déjà mis sur le marché avec l'accord du titulaire ; et le titre se maintient par le renouvellement, mécanisme périodique prévu par les textes, dont les mesures exactes s'y lisent. Une marque n'est donc pas un trophée définitif : c'est un actif qui s'entretient.

L'essentiel
Marque = signe distinctif enregistré. Trois conditions cumulatives : distinctif (ni générique ni descriptif), licite, disponible (aucun droit antérieur atteint). Effets : monopole d'exploitation pour les produits désignés, cession et licence possibles ; devoirs : exploiter le signe et le renouveler, sous peine de déchéance.

Exemple — Test de validité : trois signes fictifs pour des jus de fruits

```
TEST D'EXERCICE — trois signes candidats pour des jus
(entreprise fictive ; chaque signe passe les trois
conditions : distinctif ? licite ? disponible ?)

Signe A — « FasoDélices » (mot inventé + soleil stylisé)
Distinctif : oui — mot de fantaisie, sans signification
pour des jus. Licite : oui. Disponible : la recherche
d'antériorités du dossier n'a rien révélé.
→ VALIDE : signe fort, à déposer.

Signe B — « Soleil du Sahel » pour des jus
Distinctif : douteux — le signe évoque directement
l'origine géographique et l'ensoleillement des fruits :
il décrit plus qu'il ne distingue. Licite : oui.
Risque supplémentaire : déceptif si les fruits ne
proviennent pas de la zone évoquée.
→ DOUTEUX : refus ou signe faible, contestable.

Signe C — « Jus de Mangue » pour du jus de mangue
Distinctif : non — c'est le nom générique du produit
lui-même ; l'enregistrer interdirait aux concurrents
d'appeler leur produit par son nom.
→ INVALIDE comme marque pour ce produit, quel que soit
le soin du graphisme qui l'entoure.

Règle pratique : plus le signe est éloigné de la
description du produit, plus la marque est forte.
```

À retenir

- Le test de toute marque tient en trois questions : distinctive ? licite ? disponible ? Un seul échec suffit à faire tomber le signe.

• Générique et descriptif sont les deux ennemis de la distinctivité ; la fantaisie est la meilleure protection.

• Enregistrée, la marque s'entretient : exploitation réelle et renouvellement, sinon la déchéance menace.

Exercice

Depuis longtemps, un commerçant de Kayes vend ses épices sous le nom « Épices du Fleuve », sans jamais l'avoir enregistré. Une société dépose ce même signe comme marque pour des épices, puis lui écrit de cesser de l'utiliser. Le commerçant s'indigne : « Je l'utilise depuis bien avant eux ! » Analyse sa situation avec les mécanismes de la leçon : d'où naît le droit de marque dans le système de l'Accord de Bangui, quels moyens le commerçant peut-il discuter, et quelle leçon pratique en tirer ?

✔ Corrigé

Dans le système unifié de l'Accord de Bangui, le droit exclusif sur la marque naît de l'enregistrement : c'est le dépôt qui attribue le monopole, et non le seul usage, même ancien. La société déposante tient donc, en principe, le titre. Le commerçant n'est cependant pas désarmé en discussion : il peut examiner si le signe était disponible au jour du dépôt — un usage antérieur notoire peut, selon les mécanismes des textes, nourrir une opposition ou une contestation du titre, et la mauvaise foi d'un déposant qui connaît l'usage d'autrui est une piste discutée par la doctrine ; il peut aussi vérifier si son usage peut se poursuivre dans les limites que les textes reconnaissent parfois à l'usager antérieur de bonne foi. Toutes ces issues sont étroites et incertaines : elles se vérifient dans les textes en vigueur et devant les juridictions compétentes. La leçon pratique est sans appel : en propriété industrielle, on dépose tôt — l'usage seul construit une réputation, seul l'enregistrement construit un droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les brevets d'invention : conditions et durée (aperçu)

Le brevet protège une invention, c'est-à-dire une solution technique apportée à un problème technique : un produit nouveau — un séchoir, un outil, une composition — ou un procédé nouveau — une manière de fabriquer, de conserver, de traiter. Il ne protège ni une idée abstraite, ni une découverte — on découvre ce qui existe déjà, on invente ce qui n'existait pas —, ni les créations purement esthétiques, qui relèvent des dessins et modèles et du droit d'auteur. Certaines catégories sont en outre discutées ou exclues de la brevetabilité selon les textes — les méthodes purement intellectuelles ou les présentations d'informations en tant que telles, par exemple : la frontière exacte se lit dans le cadre en vigueur, mais le principe est constant, le brevet est le droit des techniques.

Trois conditions cumulatives ouvrent le brevet. La nouveauté : l'invention ne doit pas déjà appartenir à l'état de la technique, c'est-à-dire à tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt, où que ce soit et par quelque moyen que ce soit — y compris par l'inventeur lui-même, ce qui fait de la divulgation prématurée le piège

classique du créateur qui présente son invention avant de l'avoir déposée. L'activité inventive : la solution ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique pour la personne du métier, ce technicien moyen et compétent qui sert d'étalon au jugement. L'application industrielle : l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans une industrie, au sens large, y compris l'agriculture. Un défaut sur l'une des trois conditions fait échec à tout le titre.

Le brevet délivré confère un monopole temporaire : pendant la durée fixée par le texte applicable — dont la mesure exacte relève de l'annexe en vigueur et que ce cours ne chiffre donc pas —, le titulaire peut interdire à tout tiers de fabriquer, d'utiliser ou de vendre l'invention sans son accord. Ce monopole a deux contreparties : la divulgation, car la demande décrit l'invention et enrichit ainsi la connaissance technique de tous ; et le maintien du titre par le paiement d'annuités, redevances périodiques dont le défaut expose le brevet à la déchéance. Le titulaire peut exploiter lui-même, céder son brevet ou le concéder en licence ; à l'expiration du monopole, l'invention tombe dans le domaine public et devient librement utilisable — c'est l'équilibre de la leçon 1, ici à l'œuvre.

L'essentiel
Brevet = monopole temporaire sur une solution technique. Trois conditions cumulatives : nouveauté (rien d'accessible au public avant le dépôt — même par l'inventeur), activité inventive (non-évidence pour la personne du métier), application industrielle. Contreparties : divulgation de l'invention et annuités de maintien.

Exemple — Dossier d'invention fictif : un séchoir solaire testé aux trois conditions

```
DOSSIER D'EXERCICE — invention fictive de M. T., technicien
« Séchoir solaire à claies inclinées autonettoyantes »
Problème technique : les fruits séchés au soleil se
chargent de poussière et sèchent de façon inégale.
Solution revendiquée : des claies inclinées dont l'angle
réglable, combiné à un flux d'air canalisé, homogénéise
le séchage et évacue les poussières.

TEST DES TROIS CONDITIONS
1. Nouveauté — la recherche d'antériorités du dossier ne
révèle ni ce dispositif ni sa combinaison.
Point de vigilance du dossier : M. T. a présenté un
prototype lors d'une foire AVANT de décider de déposer.
Si cette présentation a rendu la solution accessible
au public, la nouveauté est compromise : la règle
pratique est de déposer AVANT de montrer.
2. Activité inventive — incliner une claie, pris isolément,
serait évident pour la personne du métier ; c'est la
COMBINAISON (angle réglable + flux canalisé produisant
l'effet d'autonettoyage) qui soutient l'activité
inventive dans ce dossier.
3. Application industrielle — le séchoir est fabricable
en atelier et utilisable par les coopératives de
transformation : condition remplie.

Conclusion du dossier : brevet envisageable, à condition
de régler d'abord la question de la divulgation à la
foire — question de fait et de dates, à établir pièces
en main avec un professionnel.
```

À retenir

- On ne brevète ni une idée, ni une découverte : seulement une solution technique nouvelle, inventive et industriellement applicable.
- La divulgation avant le dépôt est le piège mortel de la nouveauté — déposer d'abord, montrer ensuite.
- Le monopole du brevet est temporaire ; sa contrepartie est la divulgation, et son maintien exige des annuités.

Exercice

Deux dossiers te sont soumis. Dossier 1 : un artisan remplace, dans un moulin connu, une courroie par une courroie d'un modèle courant du commerce, plus large ; le rendement s'améliore légèrement. Dossier 2 : une coopérative met au point un procédé de conservation des mangues combinant un traitement thermique doux et un enrobage naturel, qui double la tenue du fruit sans réfrigération — résultat que les techniciens du secteur n'avaient pas obtenu. Applique la grille des trois conditions à chaque dossier et conclus sur la brevetabilité.

✔ Corrigé
Dossier 1 : la nouveauté est déjà fragile — la courroie large est un élément courant du commerce —, mais c'est l'activité inventive qui fait échec : substituer un composant connu par un équivalent connu, pour l'effet attendu de cette substitution, est exactement ce que la personne du métier ferait sans effort inventif ; l'amélioration légère et prévisible ne crée pas le saut requis. Pas de brevet sur ce dossier, même si l'astuce est utile — l'utilité ne suffit pas. Dossier 2 : nouveauté — la combinaison n'apparaît pas dans l'état de la technique du dossier ; activité inventive — le résultat obtenu dépasse ce que le secteur savait faire et n'était pas évident à atteindre, ce qui est l'indice classique d'une démarche inventive ; application industrielle — le procédé est reproductible en unité de transformation. Brevet envisageable, sous réserve de la recherche d'antériorités complète et du respect de la règle d'or : déposer avant toute présentation publique du procédé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les dessins et modèles industriels

Le dessin ou modèle industriel protège l'apparence d'un produit : ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou son ornementation. Le dessin vise l'aspect en deux dimensions — un motif imprimé sur un tissu —, le modèle l'aspect en trois dimensions — la forme d'une bouteille, d'un meuble, d'un outil. Ce que le droit saisit ici n'est ni la fonction du produit ni sa matière technique : un siège se protège comme brevet dans son mécanisme éventuel, comme dessin et modèle dans sa silhouette. C'est le droit de l'esthétique industrielle, celle qui fait choisir un produit pour son aspect autant que pour son usage.

Deux conditions classiques ouvrent la protection. La nouveauté : le dessin ou modèle ne doit pas avoir été déjà divulgué au public dans un aspect identique ou trop proche. Le caractère propre : l'impression visuelle d'ensemble qu'il produit doit différer de celle des créations antérieures — il ne suffit pas de changer un détail insignifiant d'un modèle connu. À l'inverse, les éléments imposés par la seule fonction technique du produit échappent à ce droit : la forme d'une vis ou d'un filetage, dictée par l'usage, n'est pas une création d'apparence. La protection s'obtient par le dépôt auprès de l'organisation, dans le même système unifié que les marques et les brevets (leçon 2), et le titulaire peut interdire la fabrication et la vente de produits reprenant son modèle sans autorisation.

Le dessin ou modèle est le droit du cumul. La même création peut en effet relever de plusieurs protections à la fois : la forme originale d'une bouteille peut être déposée comme modèle, fonctionner comme marque si le public l'identifie à une entreprise, et constituer une œuvre protégée par le droit d'auteur si elle est originale. Ce cumul, admis dans le cadre de Bangui et discuté par la doctrine, ne dispense pas de vérifier chaque droit séparément : chacun a ses conditions, son mode d'acquisition — dépôt pour les titres industriels, naissance sans formalité pour le droit d'auteur (leçon 6) — et sa durée propre. Le juriste ne choisit pas un droit contre les autres : il compose la protection, couche par couche.

L'essentiel
Dessin et modèle = l'apparence du produit (motif en surface, forme en volume), jamais sa fonction technique. Conditions : nouveauté et caractère propre. Grand principe : le cumul des protections — modèle déposé, marque, droit d'auteur peuvent couvrir la même création, chacun sous ses conditions.

Exemple — Dossier fictif : la bouteille « Dankan » de FasoDélices, trois droits articulés

```
DOSSIER D'EXERCICE — bouteille fictive « Dankan »
Création : une bouteille à la silhouette nervurée en
spirale, au bouchon sculpté en forme de calebasse.

Élément par élément :
1. La silhouette nervurée en spirale
→ DESSIN ET MODÈLE : apparence nouvelle, caractère
propre (impression d'ensemble reconnaissable).
→ MARQUE possible : si le public finit par identifier
la bouteille à FasoDélices, la forme elle-même peut
distinguer le produit (leçon 3).
→ DROIT D'AUTEUR possible : si la silhouette est une
création originale, elle est aussi une œuvre.
2. Le bouchon sculpté en calebasse
→ DESSIN ET MODÈLE + DROIT D'AUTEUR (sculpture
miniature) : le cumul joue à plein.
3. Le pas de vis du goulot
→ AUCUN des trois : forme imposée par la fonction
(fermer hermétiquement) ; ni modèle, ni marque.
Sa technique relèverait du brevet seulement si elle
était une solution nouvelle et inventive (leçon 4) —
ce n'est pas le cas du dossier.
4. L'étiquette dessinée par une graphiste
→ DROIT D'AUTEUR de la graphiste ; l'entreprise doit
s'assurer de disposer des droits pour l'exploiter
(leçon 6 : les droits ne se présument pas cédés).

Conclusion : une bouteille, trois couches de protection
possibles — et un élément, le pas de vis, qu'aucun droit
de la forme ne couvre.
```

À retenir

- Le dessin et modèle protège le regard, pas le mécanisme : apparence nouvelle et caractère propre.
- Ce que la fonction impose n'est pas protégeable comme forme : on ne monopolise pas une nécessité technique par le design.
- Cumul ne veut pas dire confusion : chaque droit garde ses conditions et son mode d'acquisition.

Exercice

Un fabricant de chaises copie la silhouette exacte d'une chaise dessinée par un designer indépendant, dont le modèle a été déposé, en soutenant : « Une chaise sert à

s'asseoir ; toutes les chaises se ressemblent, et d'ailleurs je n'ai copié ni sa marque ni son brevet. » Démonte cet argument élément par élément, puis dis quelles protections le designer peut invoquer dans ce dossier fictif.

✔ Corrigé
L'argument confond la fonction et l'apparence. Qu'une chaise serve à s'asseoir est sa fonction, libre pour tous ; mais la silhouette précise de cette chaise — ses lignes, ses proportions, son impression d'ensemble — est une création d'apparence : c'est précisément l'objet du dessin et modèle déposé, et le copiste a repris exactement ce que le droit protège, non la fonction. L'absence de copie de la marque est indifférente : la marque protège un signe, ici ce n'est pas le signe qui est atteint. L'absence de brevet copié l'est tout autant : il n'y avait pas de mécanisme technique en cause. Le designer peut donc invoquer, au premier chef, son modèle déposé et l'action qui sanctionne sa reproduction non autorisée (leçon 7) ; il peut discuter en outre le droit d'auteur si sa chaise est une œuvre originale — le cumul de la leçon — et, selon les faits, la concurrence déloyale si la copie s'accompagne de manœuvres créant une confusion. Chaque fondement a ses conditions propres : c'est leur articulation, et non un droit unique, qui construit la défense complète. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le droit d'auteur et les droits voisins : principes

Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit : œuvres littéraires, musicales, graphiques et plastiques, photographiques, audiovisuelles, logiciels et autres catégories que les textes énumèrent. Deux principes le distinguent de tous les droits étudiés jusqu'ici. Le premier : il ne protège que la forme d'expression, jamais les idées — un roman sur la sécheresse est protégé, le thème de la sécheresse est libre pour tous les auteurs. Le second : il naît du seul fait de la création, sans aucune formalité — pas de dépôt, pas d'enregistrement — dès lors que l'œuvre est originale, c'est-à-dire marquée de l'empreinte de la personnalité de son auteur. Ce critère d'originalité, simple à énoncer, est en pratique le plus discuté : il sépare la création protégée du travail banal ou purement technique.

Le droit d'auteur est double. Le droit moral attache l'œuvre à la personne de l'auteur : être nommé comme auteur, décider de la première divulgation, faire respecter l'intégrité de l'œuvre, et, en notion discutée, s'en repentir ; étroitement personnel, il ne se cède pas comme un bien ordinaire. Les droits patrimoniaux, eux, sont l'exploitation économique : autoriser ou interdire la reproduction de l'œuvre, sa représentation publique, son adaptation, et en percevoir la rémunération. Ils se cèdent et se licencient par contrat — et le juriste retiendra que ces cessions s'interprètent strictement, au profit de l'auteur. Le droit comporte enfin des exceptions, nommées ici en catégories seulement : la copie à usage privé du copiste, la courte citation, la parodie en sont les figures classiques — leurs conditions précises vivent dans les textes en vigueur et ne se devinent pas.

Autour de l'auteur gravitent les droits voisins, reconnus à ceux qui, sans être auteurs de l'œuvre, la font exister publiquement : l'artiste-interprète qui chante ou joue l'œuvre, le producteur qui fixe les sons ou les images, et d'autres catégories que les textes définissent. Sur une même chanson coexistent ainsi plusieurs couches de droits, entre des mains différentes. Pour que ces droits produisent un revenu, les titulaires s'appuient sur la gestion collective : un organisme — le bureau chargé de la gestion collective des droits d'auteur au Mali, désigné ici par sa fonction — perçoit les rémunérations auprès des utilisateurs (diffuseurs, organisateurs, exploitants) et les répartit entre les titulaires. C'est cette mécanique collective, plus que le procès, qui fait vivre économiquement le droit d'auteur au quotidien.

L'essentiel
Droit d'auteur : protège la FORME d'expression des œuvres originales, naît SANS formalité dès la création. Deux faisceaux : droit moral (personnel : nom, divulgation, respect) et droits patrimoniaux (exploitation : reproduction, représentation, adaptation — cessibles, d'interprétation stricte). Droits voisins : interprètes et producteurs. Gestion collective : percevoir et répartir.

Exemple — Dossier d'œuvre fictif : la chanson « Vent du fleuve », qui détient quoi ?

```
DOSSIER D'EXERCICE — chanson entièrement fictive
« Vent du fleuve » : seuls le titre, la structure et les
rôles sont décrits — aucun texte de la chanson n'est
reproduit, et elle n'existe que dans ce dossier.
Structure : couplets et refrain, mélodie composée pour
une formation de kora et de guitare.

LES PERSONNES ET LEURS DROITS
1. Mme D., compositrice : elle a écrit la mélodie et
les paroles (inédites dans ce dossier).
→ AUTEUR : droit moral sur la chanson + droits
patrimoniaux sur la composition et le texte.
2. M. S., chanteur : il interprète la chanson sur scène
et en studio.
→ ARTISTE-INTERPRÈTE : droit voisin sur son
interprétation — il n'est pas auteur de l'œuvre,
mais son interprétation est protégée pour elle-même.
3. Le studio « Nord-Son » (fictif) : il a financé et
réalisé l'enregistrement.
→ PRODUCTEUR : droit voisin sur l'enregistrement
(le phonogramme), distinct de l'œuvre enregistrée.

CONSÉQUENCE PRATIQUE
Pour diffuser l'enregistrement, un organisateur doit
composer avec les trois couches : l'œuvre (Mme D.),
l'interprétation (M. S.), l'enregistrement (Nord-Son) —
c'est exactement ce tri que la gestion collective
(leçon : organisme de gestion) aide à opérer.
```

À retenir

• Pas de formalité : le droit d'auteur naît de la création originale ; le dépôt ne sert qu'à prouver, jamais à faire naître le droit.

• Droit moral = la personne de l'auteur ; droits patrimoniaux = l'argent de l'œuvre. Les deux ne se traitent pas de la même façon.

• Sur un enregistrement, trois couches de droits coexistent : auteur, interprète, producteur — d'où la gestion collective.

Exercice

Un enseignant prépare un recueil polycopié de textes pour sa classe. Il envisage : (a) recopier un roman entier, récent, d'un auteur vivant, pour le distribuer gratuitement à ses élèves ; (b) citer de courts extraits de plusieurs œuvres, avec le nom des auteurs, dans son propre commentaire ; (c) photocopier pour lui-même, à la maison, un chapitre d'un ouvrage qu'il a acheté. Examine chaque projet au regard des notions de la leçon — protection, exceptions nommées en catégories — et conclus prudemment.

✔ Corrigé

(a) Le roman est une œuvre protégée et sa reproduction intégrale est le cœur du droit patrimonial de reproduction : la gratuité de la distribution et le but pédagogique ne transforment pas une copie intégrale en exception — les exceptions sont des catégories encadrées par les textes, et aucune d'elles ne se lit comme une permission de reproduire une œuvre entière ; le projet doit être écarté ou négocié avec les titulaires. (b) La courte citation est l'une des catégories d'exceptions classiques : de courts extraits, intégrés à un commentaire qui est l'œuvre principale, avec l'attribution du nom de l'auteur et de la source, entrent dans la figure visée — à condition de rester une citation, brève et justifiée par le propos, ce qui se vérifie dans les textes en vigueur. (c) La copie privée est l'autre catégorie classique : une reproduction faite par le copiste pour son usage personnel, à partir d'un exemplaire licite, correspond à la figure de l'exception — elle ne couvre ni la distribution ni l'usage collectif. Conclusion de méthode : en droit d'auteur, l'exception est une porte étroite décrite par les textes, pas un blanc-seing donné aux bonnes intentions. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La contrefaçon et les sanctions : aperçu

La contrefaçon est l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son titulaire : fabriquer le produit breveté, apposer la marque d'autrui, vendre des produits revêtus du signe copié, reproduire ou diffuser une œuvre sans droit. C'est un délit civil et, selon les cas, pénal, qui suppose un droit valable et un acte non autorisé — deux points que le défendeur peut toujours discuter : il peut contester la validité du titre invoqué, soutenir une autorisation, ou se placer sous une exception. Il faut la distinguer de voisines avec lesquelles on la confond : la concurrence déloyale sanctionne des manœuvres fautives — confusion entretenue, dénigrement, désorganisation — indépendamment d'un titre, et le parasitisme punit celui qui profite sans frais de la valeur créée par autrui ; les trois actions peuvent se cumuler, mais chacune garde ses conditions.

Tout commence par la preuve. Le titulaire qui découvre des produits suspects doit établir les faits avant qu'ils ne disparaissent : constats dressés par des officiers ou des personnes habilitées selon les mécanismes prévus, achats témoins conservés, et surtout la saisie-contrefaçon, mesure caractéristique de la matière : autorisée par le juge, elle permet de faire décrire en détail — et le cas échéant saisir — les produits litigieux et les documents qui s'y rapportent, entre les mains même du prétendu contrefacteur. Les services de contrôle et les douanes jouent également un rôle, par fonction, dans la retenue des marchandises suspectes aux frontières. Le procès se tient ensuite devant les juridictions de l'État membre où l'atteinte est commise (leçon 2), le titulaire agissant lui-même ou, dans les conditions des textes, son licencié exclusif.

Les issues se rangent en catégories, dont ce cours ne chiffre aucune mesure. Au civil : la cessation des actes — interdiction de poursuivre la fabrication et la vente —, la réparation du préjudice du titulaire, et le sort des produits contrefaisants et de leurs instruments — confiscation ou destruction en sont les figures classiques. Au pénal : des sanctions existent en natures — peines d'amende et peines d'emprisonnement selon la gravité prévue par les textes —, la voie pénale étant aussi un moyen de pression et de dissuasion dont l'usage se discute avec un professionnel. Le numérique a déplacé le problème sans changer les principes : la copie y est instantanée et transfrontière, ce qui rend la preuve, la rapidité d'action et la coopération des intermédiaires décisives — mais aucun de ces enjeux ne dispense de la règle d'or : pas d'action sans titre valable, pas de titre sans conditions vérifiées.

L'essentiel
Contrefaçon = usage non autorisé d'un droit valable (marque, brevet, modèle, œuvre). Preuve d'abord : constats et saisie-contrefaçon autorisée par le juge. Issues en catégories : cessation et réparation au civil, sanctions en natures au pénal, confiscation ou destruction des produits — jamais de montants dans ce cours.

Exemple — Dossier de contrefaçon fictif et sobre : des étiquettes copiées sur un marché

```
DOSSIER D'EXERCICE — faits fictifs, aucun montant
Sur un marché, FasoDélices découvre des bouteilles de
jus revêtues d'étiquettes copiant les siennes : même nom
« FasoDélices », même soleil stylisé, qualité médiocre.

Étape 1 — Ne pas se faire justice soi-même :
aucun produit n'est saisi par l'entreprise elle-même.
Étape 2 — Constituer la preuve :
achat témoin conservé avec sa facture ; constat de la
situation dressé par une personne habilitée ; et, si
le risque de disparition des stocks le justifie,
demande au juge d'autoriser une saisie-contrefaçon
chez le vendeur et, si elle est identifiée, à la
source des étiquettes.
Étape 3 — Choisir les voies, qui peuvent se combiner :
action civile en contrefaçon de marque (leçon 3)
devant la juridiction de l'État où les faits ont lieu ;
plainte pénale en appoint, selon les textes en vigueur.
Étape 4 — Issues recherchées, en catégories :
cessation des ventes sous le signe copié ; réparation
du préjudice (ventes perdues, atteinte à l'image du
signe) ; sort des étiquettes et produits saisis —
confiscation ou destruction selon la décision du juge.
Étape 5 — Défense prévisible du vendeur, à anticiper :
contester la validité de la marque, prétendre une
autorisation, ou nier la confusion — le dossier de
preuve des étapes 2 et 3 y répond point par point.

Ce que le dossier ne contient pas : ni montant de
réparation « habituel », ni peine « encourue » chiffrée —
ces mesures vivent dans les textes et l'appréciation
du juge, pas dans un cours.
```

À retenir

- Sans titre valable, pas de contrefaçon : la première bataille est toujours la validité du droit invoqué.
- La preuve se construit avant le procès : constat, achat témoin, saisie-contrefaçon autorisée par le juge.
- Civil et pénal se combinent mais ne se confondent pas ; les mesures — cessation, réparation, confiscation — se décrivent en catégories.

Exercice

Trois situations : (i) un vendeur appose sur ses propres jus une étiquette imitant servilement celle d'une marque enregistrée par un concurrent ; (ii) un commerçant répand dans le marché la rumeur fausse qu'un concurrent mélange de l'eau à ses jus, sans copier aucun de ses signes ; (iii) un importateur revend, sans les modifier, des bouteilles authentiques de la marque, achetées régulièrement dans un autre État membre où le titulaire les avait mises en vente. Qualifie chaque situation — contrefaçon, concurrence déloyale, ou ni l'une ni l'autre — en appliquant les notions des leçons 3 et 7.

✔ Corrigé
(i) Contrefaçon de marque : le signe enregistré est reproduit sans autorisation sur des produits identiques, avec un risque de confusion maximal puisque l'imitation est servile ; le titulaire peut agir sur le terrain de la leçon 7, après avoir constitué sa preuve. (ii) Pas de contrefaçon — aucun droit de propriété intellectuelle n'est utilisé — mais concurrence déloyale par dénigrement : une allégation fausse jetant le discrédit sur un concurrent pour détourner sa clientèle, terrain déjà croisé dans la filière ; la réparation passe par la faute et le préjudice, sans qu'aucun titre soit nécessaire. (iii) Ni l'une ni l'autre, en principe : c'est la figure de l'épuisement du droit (leçon 3) — le titulaire qui a mis les produits authentiques sur le marché ne peut pas s'opposer indéfiniment à leur revente en l'état ; la discussion ne renaîtrait que si l'importateur modifiait les produits, altérait leur présentation ou créait une confusion sur l'origine commerciale de sa revente. La qualification commande le procès : confondre les trois terrains, c'est perdre sur les trois. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Audit complet d'une entreprise fictive : « Teriya Cosmétiques »

La société fictive « Teriya Cosmétiques » fabrique des crèmes à Bamako. Son patrimoine immatériel : un nom et un logo créés par sa fondatrice ; une formule de crème mise au point dans son atelier, jamais publiée ; un flacon en forme de goutte dessiné par un designer extérieur ; l'étiquette illustrée par le même designer ; un slogan chanté dans ses publicités radio, composé par un musicien indépendant ; et un carnet de clientèle constitué au fil des ventes. Pour chaque élément : identifie le droit applicable (ou l'absence de droit), qui en est titulaire, ce qu'il faut faire pour sécuriser la protection — et dans quel ordre. Signale les deux risques majeurs du dossier.

✔ Corrigé du TD 1
Nom et logo : marque à déposer auprès de l'OAPI après recherche d'antériorités (leçon 3) ; le logo, s'il est original, est en outre une œuvre dont le droit d'auteur appartient au créateur — la fondatrice si elle l'a dessiné elle-même. Formule de crème : si elle est une solution technique nouvelle, inventive et industrielle, le brevet est la voie (leçon 4) — mais le dossier révèle le premier risque majeur : tant qu'elle n'est pas déposée, elle n'est protégée que par le secret, qu'une divulgation ou un départ d'employé peut anéantir ; à l'inverse, si la formule ne remplit pas les conditions du brevet, le secret organisé reste la seule protection, et le choix entre brevet (divulgation contre monopole temporaire) et secret (aucune divulgation, aucune durée assurée) est LA décision stratégique du dossier. Flacon en goutte : dessin et modèle à déposer (leçon 5) — second risque : le designer est extérieur ; sans contrat écrit clarifiant les droits, l'entreprise peut se retrouver à exploiter une forme et une étiquette dont les droits d'auteur appartiennent au designer ; il faut régulariser les cessions avant tout lancement. Étiquette : droit d'auteur du designer, même analyse, même remède contractuel. Slogan chanté : œuvre musicale du compositeur indépendant — droits d'auteur du musicien et droits voisins si un interprète l'exécute ; l'usage publicitaire exige des autorisations écrites couvrant cette exploitation précise. Carnet de clientèle : ce n'est pas un droit de propriété intellectuelle en soi ; il relève du fonds de commerce et de la protection contre la concurrence déloyale, éventuellement du secret des affaires en mécanismes. Ordre de sécurisation : d'abord les dépôts constitutifs (marque, modèle, et brevet si choisi) AVANT tout lancement public, ensuite la régularisation écrite de tous les droits des créateurs extérieurs, enfin l'organisation du secret pour ce qui n'est pas déposé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

TD 2 — Contentieux fictif : le logo et le flacon copiés de « Teriya Cosmétiques »

Quelques temps après le lancement de « Teriya Cosmétiques » (TD 1), un concurrent met en vente une crème dont le flacon reprend la forme de goutte déposée et dont l'étiquette porte un logo quasi identique et le même nom à une lettre près. La fondatrice veut « tout arrêter immédiatement ». Construis sa stratégie : qualifications disponibles, preuves à réunir et dans quel ordre, voies de droit et leurs rôles respectifs, défenses que le concurrent opposera vraisemblablement, et issues à demander — sans aucun montant.

✔ Corrigé du TD 2
Qualifications : contrefaçon de marque (leçon 3 et 7) — le signe quasi identique, à une lettre près, pour des produits identiques, crée le risque de confusion qui est le cœur de l'atteinte ; contrefaçon du dessin et modèle déposé — la forme de goutte est reprise dans son impression d'ensemble ; le droit d'auteur sur l'étiquette peut s'ajouter si l'illustration est reproduite ; la concurrence déloyale accompagne le tout si la présentation générale entretient la confusion. Preuves, dans l'ordre : d'abord les titres (certificats d'enregistrement de la marque et du modèle — sans titre valable, pas d'action), ensuite les faits : achats témoins conservés, constat dressé par une personne habilitée, et demande de saisie-contrefaçon au juge si les stocks risquent de disparaître. Voies : l'action civile pour obtenir la cessation et la réparation ; la plainte pénale en appoint dissuasif selon les textes ; les mesures aux frontières par la fonction douanière si les produits sont importés. Défenses prévisibles : contestation de la distinctivité du signe ou du caractère propre du modèle — d'où l'importance des dépôts réguliers du TD 1 —, déni de la confusion, prétendue antériorité. Issues à demander, en catégories : interdiction de poursuivre la fabrication et la vente sous le signe et la forme litigieux, réparation du préjudice, confiscation ou destruction des produits et étiquettes saisis, et publication de la décision si les textes et le juge l'admettent. « Tout arrêter immédiatement » ne dépend pas de la fondatrice : il dépend d'un titre valable, d'une preuve construite et d'un juge saisi — c'est exactement l'ordre de ce dossier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire la fiche de protection d'un projet d'étudiant fictif

Une étudiante fictive a créé « Dankan », une application mobile qui met en relation des producteurs de karité et des acheteurs, avec un nom, un logo, des écrans dessinés par elle, un code écrit par elle, et une petite chanson publicitaire commandée à un ami musicien. Établis sa fiche de protection complète : pour chaque création, le droit visé, le titulaire, le geste de sécurisation à accomplir et le moment où l'accomplir ; puis la liste des preuves de création à constituer dès maintenant ; enfin les trois erreurs à ne pas commettre.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. Fiche de protection : (1) Le nom « Dankan » et le logo : marque de services à déposer auprès de l'OAPI après recherche d'antériorités — à accomplir AVANT le lancement public de l'application ; titulaire : l'étudiante ou sa structure si elle en crée une, question à trancher dès le départ. (2) Les écrans et le logo comme dessins originaux : droit d'auteur de l'étudiante, né sans formalité ; geste : conserver les fichiers sources datés et les étapes de création. (3) Le code : œuvre protégée par le droit d'auteur comme un logiciel ; gestes : conserver l'historique des versions, ne pas confier le code complet à des tiers sans accord écrit. (4) La chanson publicitaire : œuvre du musicien — l'étudiante n'en est pas auteur ; geste indispensable : un écrit du musicien autorisant l'usage publicitaire précis, sa durée d'exploitation et sa rémunération, faute de quoi la publicité entière repose sur un droit d'autrui. (5) Le concept de mise en relation : une idée, non protégeable comme telle ; seuls sa forme (code, écrans, nom) et d'éventuelles solutions techniques relèvent des droits — le brevet ne viserait qu'une solution technique précise, absente du dossier. Preuves de création à constituer dès maintenant : fichiers sources et brouillons datés, échanges écrits avec le musicien, tout dépôt ou constat utile auprès des organismes compétents désignés par leur fonction, et conservation des factures des prestataires. Les trois erreurs à ne pas commettre : lancer l'application et sa publicité avant les dépôts constitutifs (risque d'antériorité et de divulgation, leçons 3 et 4) ; croire que payer le musicien ou le designer vaut cession de leurs droits d'auteur (leçons 5 et 6 : la cession s'écrit) ; et copier, pour aller vite, le logo ou les écrans d'une application connue (leçon 7 : la contrefaçon commence exactement là). Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un développeur reprend, pour son nouveau jeu mobile, le concept exact d'un jeu à succès — même principe, même univers —, mais il écrit tout son code, dessine tous ses graphismes et compose sa propre musique. Un juriste lui dit : « Le concept copié ne te met pas, à lui seul, en contrefaçon ; tout dépend de ce que tu as repris d'autre. » Explique cette phrase avec les notions du cours, et dis ce qui, dans son projet, pourrait malgré tout constituer une atteinte.

✔ Corrigé
La phrase applique la distinction fondatrice de la leçon 6 : le droit d'auteur protège la forme d'expression, jamais les idées. Le concept d'un jeu — son principe, son univers général — est une idée : il est libre, et mille jeux peuvent partager le même principe. Le code, les graphismes et la musique du nouveau jeu sont des expressions nouvelles, créées par le développeur : ils sont SES œuvres. Mais la frontière se franchit si la reprise déborde l'idée : reprendre les personnages dessinés du jeu d'origine, ses textes, ses niveaux dans leur agencement original, sa musique ou un nom qui serait une marque déposée bascule dans la contrefaçon de l'œuvre ou de la marque, et l'imitation globale de la présentation peut en outre nourrir une action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Le test pratique : tout ce qu'un joueur peut voir, lire ou entendre de reconnaissable comme venant du jeu d'origine doit venir du développeur lui-même, pas de l'original. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercice 2

Une entreprise a déposé une marque pour des savons, ne l'a jamais exploitée, et a laissé passer les échéances sans renouveler son titre. Un jeune fabricant, qui veut lancer un savon sous un signe proche, te demande : « La marque est morte, je peux y aller ? » Réponds-lui avec les mécanismes des leçons 2 et 3, en distinguant ce qui est certain, ce qui est seulement probable, et les vérifications indispensables.

✔ Corrigé
Certain, en mécanismes : une marque n'est pas un titre perpétuel — elle se maintient par le renouvellement et s'entretient par l'exploitation ; la déchéance pour défaut d'exploitation est la sanction, en notion, du signe gardé sans usage, et l'extinction faute de renouvellement fait disparaître le titre. Probable, mais pas automatique : que CE titre précis soit éteint — car tout dépend de son état réel au registre : dates des dépôts et renouvellements, exploitations éventuelles par un licencié, procédures en cours. Vérifications indispensables avant tout lancement : interroger le registre de l'organisation pour établir l'état exact du signe ; vérifier qu'aucun autre droit antérieur — même signe déposé par un tiers, nom commercial, droit d'auteur sur un logo — ne barre la route ; et seulement ensuite déposer son propre signe, avant de fabriquer et de communiquer. La réponse de principe est donc : le mécanisme joue en ta faveur, mais en propriété industrielle, on ne construit jamais sur un « probablement mort » — on construit sur un registre consulté. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

Exercice 3

Le titulaire fictif d'un brevet sur un procédé de séchage hésite entre deux offres : la société A veut acheter le brevet définitivement ; la société B veut seulement le droit de l'exploiter contre des redevances, le brevet restant au nom du titulaire. Nomme chaque opération, décris ses effets pour le titulaire et pour l'autre partie, et dis qui pourra agir en contrefaçon contre un tiers qui copierait le procédé pendant

l'exploitation de B.

✔ Corrigé
L'offre de A est une cession : le brevet change de propriétaire ; le titulaire actuel reçoit un prix et perd le titre — c'est A qui devient titulaire, qui perçoit les revenus futurs, supporte les annuités de maintien et agit en contrefaçon. L'offre de B est une licence d'exploitation : le brevet reste au nom du titulaire, qui conserve le titre, les annuités et un revenu de redevances ; B reçoit un droit d'exploitation limité au champ du contrat — produits, territoire de l'espace unifié, exclusivité ou non selon ce qui est écrit. Pendant l'exploitation de B : le titulaire reste le premier fondé à agir en contrefaçon ; le licencié peut, selon les mécanismes des textes et les clauses de sa licence — surtout si elle est exclusive —, intervenir ou agir après avoir mis le titulaire en demeure d'agir lui-même. La leçon du dossier : céder, c'est vendre le bien ; licencier, c'est le louer — et c'est le contrat, lu de près avec un professionnel, qui décide de presque tout le reste. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur, et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La propriété intellectuelle se divise classiquement en deux branches :

   A) La propriété des meubles et celle des immeubles

   B) La propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique

   C) La propriété publique et la propriété privée

2. Le système de l'OAPI repose sur le principe suivant :

   A) Chaque État membre délivre ses propres titres selon sa loi nationale

   B) Un traité que chaque État applique librement chez lui

   C) Un seul dépôt et un seul titre valables dans tous les États membres

3. Laquelle de ces conditions N'est PAS une condition de validité de la marque ?

   A) Le signe doit être distinctif

   B) Le signe doit être le nom de famille du déposant

   C) Le signe doit être disponible

4. Un inventeur présente son invention en détail lors d'une foire, avant tout dépôt. Le risque principal est :

   A) De perdre la nouveauté de l'invention

   B) De perdre son droit moral d'inventeur

   C) De devoir payer une amende

5. L'activité inventive, condition du brevet, signifie que l'invention :

A) Doit être entièrement fabriquée à la main

B) Ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique pour la personne du métier

C) Doit être rentable dès sa première année

6. Le dessin ou modèle industriel protège :

A) Le mécanisme technique du produit

B) Le nom du produit

C) L'apparence du produit : lignes, contours, couleurs, forme

7. Le droit d'auteur naît :

A) Au moment du dépôt de l'œuvre auprès de l'organisation

B) Du seul fait de la création de l'œuvre originale, sans formalité

C) À la première vente de l'œuvre

8. Le droit moral de l'auteur comprend notamment :

A) Le droit d'être nommé comme auteur et de faire respecter l'intégrité de son œuvre

B) Le droit de fixer librement le prix de vente de ses œuvres

C) Le droit d'interdire toute critique de son œuvre

9. La copie privée, la courte citation et la parodie sont, en droit d'auteur :

A) Des contrefaçons tolérées

B) Des catégories d'exceptions au monopole de l'auteur, encadrées par les textes

C) Des droits voisins de l'interprète

10. La saisie-contrefaçon est :

A) Une mesure que le titulaire peut accomplir seul, de nuit, chez le contrefacteur

B) Une amende payée par le contrefacteur à l'organisation

C) Une mesure autorisée par le juge pour faire décrire ou saisir les produits litigieux et constituer la preuve

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles. Propriété littéraire et artistique : droit d'auteur et droits voisins.

2. Réponse C — C'est l'unicité du titre : le système est unifié, le dépôt et la délivrance sont uniques pour tout l'espace.

3. Réponse B — Les trois conditions sont : distinctif, licite, disponible. Une marque peut être un mot inventé, un logo, une forme — jamais nécessairement un patronyme.

4. Réponse A — La nouveauté se juge par rapport à tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt — y compris par l'inventeur : déposer d'abord, montrer ensuite.

5. Réponse B — L'étalon est la personne du métier : si la solution lui paraît évidente au vu de ce qui existe, il n'y a pas d'activité inventive.

6. Réponse C — C'est le droit de l'esthétique industrielle. Le mécanisme relève du brevet, le nom de la marque.

7. Réponse B — Aucune formalité ne fait naître le droit d'auteur : la création originale suffit. Les dépôts ne servent qu'à prouver.

8. Réponse A — Le droit moral attache l'œuvre à la personne : paternité, divulgation, respect de l'intégrité. La critique, elle, n'est pas une exploitation de l'œuvre.

9. Réponse B — Ce sont des exceptions : des portes étroites décrites par les textes en vigueur, dont les conditions précises ne se devinent pas.

10. Réponse C — Personne ne se fait justice soi-même : la saisie-contrefaçon est ordonnée par le juge et exécutée selon les formes prévues — c'est l'outil de preuve caractéristique de la matière.

Résumé — les notions importantes

• La propriété intellectuelle protège les créations de l'esprit par des monopoles temporaires et délimités, en deux branches : propriété industrielle et propriété littéraire et artistique.

• L'OAPI unifie le système pour ses États membres, dont le Mali : un seul dépôt, un seul titre délivré sur le fondement de l'Accord de Bangui, organisé en annexes par matière ; le contentieux reste national.

• La marque exige un signe distinctif, licite et disponible ; elle s'entretient par l'exploitation et le renouvellement, sous peine de déchéance.

• Le brevet exige nouveauté, activité inventive et application industrielle ; sa contrepartie est la divulgation, son maintien les annuités, et la divulgation avant le dépôt est le piège de la nouveauté.

• Le dessin ou modèle protège l'apparence du produit — nouveauté et caractère propre — et se cumule, sous leurs conditions propres, avec la marque et le droit d'auteur.

• Le droit d'auteur naît sans formalité sur les œuvres originales : droit moral personnel d'un côté, droits patrimoniaux cessibles de l'autre ; interprètes et producteurs tiennent des droits voisins, et la gestion collective fait circuler les rémunérations.

• La contrefaçon sanctionne l'usage non autorisé d'un droit valable : preuve d'abord — constats et saisie-contrefaçon judiciaire —, puis cessation et réparation au civil, sanctions en natures au pénal, sans montants énoncés hors des textes.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Les 4 grands droits de propriété intellectuelle

Chaîne : HEC Paris · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une professeure de droit présente les quatre grands droits — droit d'auteur, brevet, marque, dessins et modèles — dans l'esprit exact de la cartographie de la leçon 1. C'est un cadre général : dans l'espace OAPI, ce sont l'Accord de Bangui et les textes en

vigueur qui font foi.

https://www.youtube.com/watch?v=t8d_QotGXSY

Leçon 3 — Comment protéger votre marque ?

Chaîne : LE DROIT POUR MOI · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Le parcours pratique d'une marque : choisir le signe, vérifier sa disponibilité par la recherche d'antériorités, déposer. Les gestes sont transposables ; les offices et textes cités dans la vidéo relèvent de son propre cadre, et le dépôt malien se fait dans le système unifié de l'OAPI (leçon 2).

https://www.youtube.com/watch?v=HC22OPBKs3A

Leçon 4 — Comprendre le Droit de la Propriété Industrielle : (Marques, Brevets & Dessins)

Chaîne : JurisTis · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours complet sur la propriété industrielle — monopole d'exploitation, marque, brevet, dessin et modèle — qui sert aussi la leçon 5. Il présente ces mécanismes dans un cadre national voisin : les conditions et les raisonnements sont ceux du cours, le cadre de Bangui gouverne au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=m1_HpyWEuT0

Leçon 6 — LES DROITS D'AUTEUR D'UNE OEUVRE AUDIOVISUELLE

Chaîne : ApprendreLeCinema · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Les droits d'auteur illustrés par le secteur audiovisuel : droits patrimoniaux — reproduction et représentation — et droit moral y sont distingués comme dans la leçon 6. Réserve : la vidéo raisonne dans son propre cadre et peut y mentionner des mesures que ce cours ne reprend pas ; seuls les principes sont à retenir, le cadre de Bangui faisant foi au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=2Un0e7QUII0

Leçon 7 — Webconférence « Le régime juridique de la contrefaçon dans l'Accord de Bangui »

Chaîne : CEIPI · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une webconférence universitaire consacrée précisément à la contrefaçon dans le système de l'Accord de Bangui : le prolongement direct et le plus exigeant de la leçon 7. Elle montre comment des spécialistes raisonnent sur le régime des atteintes dans l'espace OAPI, sans qu'il soit besoin d'en reproduire le détail ici.

https://www.youtube.com/watch?v=N7hBay_ugIE

Sources et références

- Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) — site officiel (oapi.int) : présentation de l'organisation, de l'Accord de Bangui et des textes en vigueur, source première pour toute règle précise (durées, frais, formes).
- Accord de Bangui et ses annexes par matière, dans leur version en vigueur — à consulter au Journal officiel et sur le site de l'OAPI ; ce cours n'en reproduit aucune

disposition.

• Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) — site officiel (wipo.int) : ressources pédagogiques générales sur les branches de la propriété intellectuelle et le système international.

• Manuels universitaires de droit de la propriété intellectuelle (propriété industrielle et propriété littéraire et artistique) — demander les éditions à jour à la bibliothèque de l'IAM.

• Cours liés de la filière : DRO-L2-16 (propriété et démembrements), DRO-L2-08 (vente commerciale), DRO-L2-02 (responsabilité civile) et DRO-L2-20 (protection du consommateur).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !